

한국승강기안전공단 상임감사

주의(부서)

제 목 유연근무제 직원의 복무관리 부적정
관 계 부 서 ■■■■지사
조 치 부 서 ■■■■지사
내 용

1. 업무 개요

■■■■지사에서 코로나19 관련 대응방안에 따라 사회적 거리두기 4단계 지역으로서 현장업무 직원에 대하여 스마트워크와 재택근무를 근무를 실시하고 있으며,

공단 직원은 「복무규정」에 따라 법령과 공단 내규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 「복무규정 시행규칙」(이하 ‘복무 규칙’이라 한다) 제5조 및 제6조에 따라 개인·업무·부서별 특성에 맞게 유연근무를 실시할 수 있고, [표 1]과 같이 「복무 규칙」 제7조의 유연근무제 유형(시간선택제, 탄력근무제, 원격근무제)을 선택할 수 있으며, 유연근무로 인해 행정서비스가 소홀해지지 않도록 대민 업무에 만전을 기하도록 복무관리자(부서장)는 유연근무제 실시 직원의 출·퇴근시간 확인 등 복무관리를 철저히 하여야 한다.

[표 1] 유연근무제 유형 및 세부내용

유형		세부내용
시간 선택제	공통사항	▶기본개념: 주40시간 보다 짧은 시간 근무 ▶근무시간: 1일 최소 3시간 이상, 1주 15시간~35시간 근무 ▶보수 및 연차휴가: 근무시간에 비례하여 적용
	신규형	▶기본개념: 채용 당시 시간선택제 근무로 채용된 경우 ▶유의사항: 근로계약 상의 주당 근무시간을 반드시 준수해야 함 ▶근무유형 변경: 별지 제3호서식을 활용하여 복무주관부서로 신청 ※ 근로계약 상의 주당 근무시간을 준수하여 실시 1개월 전까지 신청
	전환형	▶기본개념: 전일제 근무 직원이 시간선택제 근무로 전환한 경우 ▶신청대상: 1일 근무시간을 단축하여도 업무수행에 지장이 없는 직원 ▶실시기간: 1개월 이상 ▶신청시기: 수시 ▶승인권자: 복무관리자(별지 제3호서식 작성 후 복무주관부서로 통보) ▶해제: 별지 제4호서식을 활용하여 복무주관부서로 통보
탄력 근무제	공통사항	▶주 40시간 근무하되, 출퇴근시간·근무시간·근무일을 자율 조정
	시차 출퇴근형	▶기본개념: 1일 8시간 근무체제 유지, 출퇴근시간 자율 조정 ▶실시기간: 1일 이상 ▶신청시기: 당일까지 신청하되, 당일 24시까지 복무관리자 승인 ▶승인권자: 복무관리자 ▶출근시간: 08:00~10:00 범위 내에서 30분 단위로 실시 ※ 출근시간을 위 시간 외의 시간으로 실시해야 할 부득이한 사유가 있는 경우에는 별지 제3호서식에 그 사유를 소명하여 복무주관부서의 장의 승인을 받아야 한다.
	근무시간 선택형	▶기본개념: 일 8시간에 구애받지 않음(1일 최대 10시간 근무), 주 5일 근무 준수 ▶실시기간: 1주 이상(시작일: 월요일) - 부득이한 사유로 월요일이 아닌 날을 시작일로 하여 신청하는 경우 해당 주의 근무시간이 40시간을 충족해야 함 ▶신청시기: 당일까지 신청하되, 당일 24시까지 부서장 승인 ▶승인권자: 복무관리자 ▶근무가능시간대는 08:00~20:00로 하되 공동근무시간대는 10:00~16:00로 하며, 일별 근무시간은 30분 단위로 실시 ※ 근무시간을 위 근무가능시간대 외의 시간으로 실시해야 할 부득이한 사유가 있는 경우에는 별지 제3호서식에 그 사유를 소명하여 복무주관부서의 장의 승인을 받아야 한다.
원격 근무제	재택 근무형	▶기본개념: 사무실이 아닌 자택에서 근무 ▶신청대상: 사무실에 출근하지 않아도 업무 수행이 가능한 직원 ▶실시기간: 1주일 이상 ▶신청시기: 실시 1주일 전까지 ▶승인권자: 복무관리자(별지 제5호서식 작성 후 복무주관부서로 통보) ▶근무시간과 휴게시간은 사무실 근무자와 동일하며 재택근무 기간 중 실시한 초과근무는 원칙적으로 인정하지 않음 ▶복무관리자는 재택근무 시작 전에 원격근무지원시스템 이용방법 등을 교육해야 하며 재택근무자의 업무시작 및 종료시간을 관리하고 주1회 이상 재택근무자의 업무실적을 확인해야 함

또한, 인재경영실-39(2021.1.6.) “유연근무 실시기간 중 출장명령 시 근무시간 등 안내”에 따라 유연근무 실시기간 중 출장이 포함되어 있을 경우, 해당일의 근무시간은 기본 근무형태(09:00~18:00)이며, 근무시간을 초과한 출장명령에 대해

여는 「복무 규칙」 제8조제2항에 따라 다른 근무일의 근무시간을 조정하는 등 관련 내규의 절차를 이해하도록 문서를 공단본부 및 지역사무소에 통보하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021.9.10.(금) ~ 9.24.(금) 국무조정실 공직기강 확립 활동 기간중 2021.9.16.(목) ■■■■지사에 대하여 복무 점검을 실시한 결과, [표 2]와 같이 유연근무제를 실시하고 있는 ○급 ○○○과 ○급 ○○○은 유연근무 시작시간인 오전 8시에 사무실에 입실하지 않았고, 검사현장 출장 보고도 확인되지 않았다.

* 검사업무용 스마트탭에 최초 로그인 시간이 ○급 ○○○은 09:32경, ○급 ○○○은 09:14경으로 확인됨

[표 2] ■■■■지사 유연근무자 유형 및 위반내용 (2021.9.16.기준)

직급/성명	유연근무		근무 유형	근무시간	위반 내용
	시작일자	종료일자			
○급 ○○○	2020.6.29.	정상근무 신청시까지	시차 출퇴 근형	월(08:00~17:00) / 8시간 화(08:00~17:00) / 8시간 수(08:00~17:00) / 8시간 목(08:00~17:00) / 8시간 금(08:00~17:00) / 8시간	☞시차출퇴근(1일 8시간 근무 유지)을 신청한 직원으로 9.16.(목) 복무감사시 사무실 출근하지 않음 ☞09:30 검사시작(일정표 참조) ☞09:32 스마트탭 최초 로그인
○급 ○○○	2020.2.10.	2021.9.28.	근무 시간 선택 형	월(08:00~17:00) / 8시간 화(08:00~17:00) / 8시간 수(08:00~18:00) / 9시간 목(08:00~17:00) / 8시간 금(08:00~16:00) / 7시간	☞근무시간선택(1일 최대 10시간 근무)을 신청한 직원으로 9.16.(목) 복무감사시 사무실 출근하지 않음 ☞10:00 검사시작(일정표 참조) ☞09:14 스마트탭 최초 로그인

4. 관계부서 의견

○ (■■■■지사 의견) 2021.9.16.(목) 복무점검 당일 ■■■■지사는 코로나19 관련 사회적거리두기 4단계 지역으로 ○○○○팀의 “코로나19 관련 대응 방안”에 따라 ○급 ○○○과 ○급 ○○○은 스마트워크(현장 출·퇴근)와

재택근무를 실시하고 있어 사무실 입실을 하지 않게 되었고, 이로 인해 직원들의 복무지침을 정확하게 전달하지 못하여 관리자로서 책임이 있다는 의견을 제시하였다.

- (○○○○부서 의견) 「복무규정 시행규칙」 제6조에 따라 복무관리자는 유연근무제 실시 직원의 출·퇴근을 확인하여야 하는바, 코로나19 상황에 따라 스마트워크를 실시하더라도 출근 시간(근무상황)을 확인할 수 있는 증빙자료가 있어야 한다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

■ ■ ■ ■ 지사 ○급 ○○○과 ○급 ○○○은 ■ ■ ■ ■ 지사 복무 점검 당일 (9.16) 검사업무용 스마트탭 최초 접속 시간이 ○급 ○○○은 09:32경, ○급 ○○○은 09:14경 접속한 것으로 확인되었고, 현장 출근에 대한 보고가 확인되지 않아, 유연근무제 직원에 대한 복무 관리가 제대로 되지 않은 것으로 보인다.

또한, 코로나19 관련 대응지침의 스마트워크(현장 출·퇴근)를 실시하더라도 유연근무제를 시행 중인 직원의 경우 정상 근무 형태로 전환 후, 지침을 준수하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

그러나, 코로나19 확산이 지속되는 상황에서 방역지침 준수를 위한 현장 업무 직원에 대하여 필수요원¹⁾ 이외에 사무실 출입이 통제된 점을 감안하여 ‘주의(부서)’를 요구하오니, ■ ■ ■ ■ 지사장은 「복무 규칙」 제6조에 따라 유연근무제를 시행하고 있는 직원에 대하여 복무관리를 철저히 하고, 재발방지를 위하여 자체교육을 실시 바랍니다.

1) 필수요원: 지사장, 행정직원, 검사일정담당자, 장비담당자, 산업안전검사자